

CONTRATO DE PRÉSTAMO

Conste por el presente documento, un contrato de préstamo de dinero, que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas y declaraciones:

1.- Partes Contratantes. - Por una parte, el **BANCO BOLIVARIANO C.A.**, a quien para efectos de este contrato, se lo podrá denominar también como el "Banco" o el "Acreedor"; y, por otra parte,....., por sus propios y personales derechos, a quien para los efectos de este contrato se lo podrá denominar como "**EL DEUDOR**".

2.- Antecedentes.- (a) El Banco Bolivariano C.A. es una institución del sistema financiero privado constituido y existente bajo las leyes ecuatorianas y cuyo objeto es realizar las operaciones determinadas en el Código Orgánico Monetario y Financiero; (b) El Banco ha implementado en su sitio Web y dentro de los Multicanales BB el aplicativo denominado "Credimax Online" que permite a los clientes, a través del 24online y 24móvil, esto es banca virtual y banca móvil, solicitar, contratar y obtener del Banco, créditos dentro de parámetros específicos y con características determinadas; y, (c) Por su parte, EL DEUDOR ha solicitado expresamente al Banco dentro del aplicativo Credimax Online, por medio del uso indistinto de claves, códigos, tarjetas de coordenadas, CLAVE24, y cualquier otro medio de identificación personal, autenticación y seguridad requeridos por el Banco y/o generados por EL DEUDOR, en conjunto "CLAVES", un crédito destinado al desarrollo de sus actividades.

3.- Préstamo, Intereses Reajustables y forma de pago.- El Banco Bolivariano C.A. entrega en préstamo a EL DEUDOR, con crédito a la cuenta que EL DEUDOR ha seleccionado dentro del proceso para la obtención de este crédito y en atención a la solicitud de éste, la cantidad de **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 00,000.00)**, cantidad que EL DEUDOR declara haberla recibido a su entera satisfacción y que se obliga a pagar. Las partes expresamente convienen en aceptar para el cálculo de intereses, el mecanismo de tasas de interés reajutable contemplado en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, por lo tanto, durante el período inicial se aplicará una tasa de interés nominal del 15.39% anual, que corresponde a una tasa de interés efectiva del 16.77% anual, la cual variará con los reajustes de la tasa de interés de referencia. EL DEUDOR acepta expresamente que la tasa de interés efectiva se reajuste por períodos iguales y sucesivos de 180 días, para lo cual la tasa de interés efectiva que se aplique a cada período de este préstamo será la TASA PASIVA CREDIMAX DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR vigente al inicio de cada período más un componente fijo de más 8.82 puntos porcentuales. El componente fijo señalado se mantendrá constante durante todo el plazo de este préstamo. Esta operación de crédito corresponde al SEGMENTO CONSUMO PRIORITARIO.

El capital y los intereses EL DEUDOR se obliga a pagarlos dentro del plazo de 1813 días mediante 60 cuotas MENSUALES, en las que el Banco podrá incluir meses de gracia, tal como se establece en la tabla de amortización emitida de forma electrónica por el BANCO, la cual forma parte integrante de este contrato y se encuentra debidamente aceptada por EL DEUDOR por medios electrónicos. Las cuotas deberán ser pagadas en las fechas previstas en la tabla de amortización, por lo que dichas fechas corresponden a las de vencimiento de cada una de las cuotas. EL DEUDOR autoriza expresamente al BANCO para que por sí solo modifique el cálculo de los intereses, tomando en cuenta el reajuste en la forma pactada, y para que elabore las nuevas tablas, sin más requisito ni autorización y sin necesidad de que éstas tengan que ser aceptadas nuevamente, las mismas que tendrán plena validez y se entenderán incorporadas como parte integrante de este contrato, y podrán ser impresas o descargadas por EL DEUDOR dentro del aplicativo Credimax Online. Como consecuencia del sistema de tasa de interés reajutable, EL DEUDOR declara conocer que las cuotas o dividendos pueden incrementarse o reducirse en forma sustancial.

El monto del crédito concedido en virtud del presente contrato no podrá ampliarse al amparo del mismo, de tal manera que el Banco en modo alguno y bajo ninguna circunstancia, estará obligado a ampliarlo al solo pedido de EL DEUDOR; lo cual no obsta a que en virtud de otro u otros contratos EL DEUDOR convenga con el Banco otro u otros préstamos distintos.

Asimismo, las partes expresamente convienen en aceptar y someterse desde ya, sin necesidad de ratificación o suscribir documentos de autorización, a nuevos mecanismos de reajuste de tasas de interés o de otro tipo, desde que se establezcan a través de leyes, regulaciones, decretos, reglamentos u otro tipo de disposiciones que entren en vigencia durante el plazo del presente contrato, que tiendan a regular situaciones de inflación, inflación aguda, devaluaciones monetarias, de convertibilidad o cambio del sistema monetario y circunstancias similares u otras extraordinarias de la economía nacional.

TRÁMITE No. 010007717

4.- Intereses por Mora.- Si EL DEUDOR incurriere en mora en el pago de una cuota o fracción de ésta, el Acreedor cobrará dicha cuota y además, sobre el saldo del capital de la cuota vencida, percibirá la máxima tasa de mora que permitan las leyes y regulaciones pertinentes vigentes a la fecha del vencimiento y durante todo el tiempo que se mantenga la mora. La liquidación de estos intereses se hará desde la fecha de vencimiento del plazo de la correspondiente cuota y hasta su total cancelación y EL DEUDOR se obliga a pagar también los gastos judiciales y honorarios de los abogados que defiendan al Acreedor, así como los tributos y cualquier otro gasto que el Acreedor deba pagar por cualquier concepto relativo a las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobranza.

Asimismo, si EL DEUDOR incurriere en mora por 30 días o más, el Acreedor podrá declarar anticipadamente de plazo vencido la totalidad del préstamo y demandar a EL DEUDOR, el pago de: (i) Las cuotas o fracciones de cuotas vencidas, más el interés de mora calculado de acuerdo a lo establecido en este contrato; (ii) El saldo del préstamo o capital reducido cortado a la fecha de la última cuota en mora, con los intereses correspondientes, incluyendo los de mora, desde esa fecha hasta la completa cancelación del préstamo; y, (iii) Los gastos judiciales y honorarios de los abogados que defiendan al Acreedor así como los tributos y cualquier otro gasto que el Acreedor deba pagar por cualquier concepto relativo a las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobranza.

5.- Garantías.- Este préstamo, sin perjuicio de la obligación personal que asume EL DEUDOR, podrá garantizarse con prenda/s, hipoteca/s, fideicomiso mercantil en garantía o cualquier otro instrumento de ser solicitado por el Acreedor, si fuera el caso, en los términos y condiciones en que se haya comprometido o se comprometa después EL DEUDOR frente al Acreedor. EL DEUDOR autoriza al Acreedor a debitar de cualquiera de sus cuentas bancarias o de valores provenientes de documentos al cobro, las cantidades correspondientes a gastos de implementación y perfeccionamiento de cualquier acto o contrato que contenga las garantías antes indicadas.

6.- Seguros. - El DEUDOR autoriza al BANCO para que suscriba en su nombre y representación y por cuenta y cargo del DEUDOR, la contratación, renovaciones, endosos o cesiones de un SEGURO DE VIDA o DESGRAVAMEN y un SEGURO DE CESANTÍA o COBERTURA ANEXA DE CESANTÍA, dentro del seguro de vida o desgravamen, por el tiempo que dure la presente operación de crédito, con las características, términos y condiciones determinadas en el aplicativo Credimax Online que han sido previamente revisados y son aceptados por EL DEUDOR, dentro de las alternativas de proveedores de seguros que le han sido presentadas por parte del Banco. El DEUDOR acepta que las primas y demás costos de contratación de los seguros y coberturas descritos sean incluidos dentro del financiamiento del presente crédito, por lo cual deberán constar en la respectiva tabla de amortización.

7.- Pago o Abonos Anticipados.- EL DEUDOR tiene el derecho de pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado o realizar prepagos parciales. Los intereses se pagarán sobre el saldo pendiente.

EL DEUDOR autoriza expresamente al Acreedor para que por sí solo elabore las nuevas tablas de amortización sin más requisito ni autorización y sin necesidad de que éstas tengan que ser aceptadas, las mismas que tendrán plena validez y formarán parte integrante de este contrato.

8.- Vencimiento Anticipado del Plazo y Aceleración de Pagos.- Las partes convienen en que se tenga por vencido el plazo estipulado y el Acreedor pueda demandar el pago total del préstamo, sus intereses, costas, impuestos y gastos y pueda, por consiguiente, ejercer las acciones legales a las que tenga derecho, en los siguientes casos:

- a) Si EL DEUDOR incumpliera una cualquiera de las obligaciones del presente contrato, u otra obligación que mantenga con el Acreedor, instrumentada en cualquier tipo de documento; o incumpliera cualquier compromiso que conste en documentos separados, de constituir garantías reales o personales; o si, habiéndose deteriorado y/o perdido y/o destruido el(los) bienes gravados, EL DEUDOR no constituyere nuevas garantías propias o de terceros, a satisfacción del Acreedor;
- b) Si EL DEUDOR se encontrare en situación de insolvencia; suspensión de pagos o concurso preventivo o si sus bienes fueren embargados, prohibidos de enajenar o sujetos a cualquier otra acción judicial; o si EL DEUDOR enajenare sus bienes en cualquier forma que desmejoren sustancialmente —a criterio del Acreedor— las condiciones financieras y patrimoniales bajo las cuales el Acreedor concede el préstamo, sin el conocimiento o autorización previos del Acreedor, según corresponda; o existiere a criterio del Acreedor, riesgo de que cualquiera de estos hechos se produzca;
- c) Si EL DEUDOR fuere demandado por cualquier otro acreedor que obtuviere secuestro, embargo o prohibición de enajenar sobre la totalidad o parte de sus bienes;
- d) Si EL DEUDOR dejare de cumplir cualquier obligación patronal para con sus trabajadores o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;
- e) Si EL DEUDOR adeudare a persona natural o jurídica que goce, de acuerdo con la ley, de mejor privilegio en la prelación de créditos.
- f) Si EL DEUDOR se constituyere en deudor de instituciones que tengan jurisdicción coactiva, sin la autorización previa

TRÁMITE No. 0100007717

y por escrito del Acreedor. De igual manera, si EL DEUDOR se constituyere en garante o fiador de personas naturales o jurídicas que sean deudoras de entidades que tengan jurisdicción coactiva, sin autorización previa y por escrito del Acreedor;

g) Si cualquiera de las cuentas corrientes bancarias de EL DEUDOR fuere cerrada por orden de la Superintendencia de Bancos de conformidad con la Ley y la normativa aplicable;

h) Si el constituyente de la/s hipoteca/s o de la/s prenda/s -de existir- o que se constituyeren después incumpliere cualquiera de sus obligaciones derivadas del/los contrato/s respectivo/s;

i) En cualquier circunstancia en que, a juicio del Acreedor, la recuperación del préstamo materia de este contrato, no se encontrare suficientemente asegurada; y,

j) Si se iniciaren indagaciones o instrucciones fiscales contra EL DEUDOR o se dictaren medidas de aprehensión respecto de cualquiera de sus bienes, en procedimientos que tengan relación con el tráfico de sustancias estupefacientes o cualquier otro procedimiento relacionado con el lavado de activos de conformidad con lo dispuesto en las Leyes vigentes.

En cualquiera de estos casos será prueba suficiente la simple afirmación del Acreedor hecha en la demanda correspondiente.

9.- Gastos.- EL DEUDOR se compromete a reembolsar al Acreedor cualquier gasto de terceros por servicios efectivamente prestados y que le hayan sido previamente comunicados y autorizados, de cualquier índole que éstos sean, a su solo requerimiento, autorizando al Acreedor para cargar su importe o su equivalente en cualquiera de sus cuentas bancarias, inversiones o sobre cualquier valor que posea EL DEUDOR en el Banco Bolivariano.

EL DEUDOR se obliga a pagar también expresamente los gastos de contratación y renovación de seguros, así como gastos judiciales y extrajudiciales, impuestos y honorarios de los abogados que defiendan al Acreedor, impuestos y cualquier otro gasto que el Acreedor deba cubrir por cualquier concepto relativo a las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobranza, o a las gestiones judiciales y extrajudiciales que deban realizarse o que tengan relación con el presente contrato de mutuo, su pago y su ejecución posterior.

10.- Autorización de débito.- EL DEUDOR autoriza al Banco Bolivariano expresa e irrevocablemente, a debitar en cualquier momento de cualquiera de sus cuentas corrientes bancarias, de ahorros, de valores provenientes de documentos al cobro, las cantidades correspondientes a impuestos, primas de seguro, los cuotas del presente préstamo, los intereses de mora en caso de haberlos y demás gastos necesarios para la implementación y ejecución del préstamo que se instrumenta mediante este contrato, sin que para ello deba dar aviso alguno ni recibir autorización de EL DEUDOR.

11.- Cesión a terceros.- EL DEUDOR acepta desde ya la cesión del presente contrato de préstamo que eventualmente se efectúe, por parte del Acreedor, a favor de terceras personas; así como las cesiones de las garantías personales y reales que existan o lleguen a existir. En tal virtud, las cesiones que se realicen surtirán pleno efecto contra EL DEUDOR y contra terceros, de acuerdo con el Código Civil.

12.- Origen lícito de las transacciones y los fondos.- EL DEUDOR declara que los valores o fondos que recibe y que constan en este documento tendrán destinos lícitos y, consecuentemente, no tendrán relación con ninguna actividad ilegal o ilícita, relacionada o tipificada como tal en cualquier Ley de la República del Ecuador. EL DEUDOR autoriza al Banco Bolivariano a realizar el análisis y las verificaciones que considere pertinentes e informar de manera inmediata y documentada a las autoridades competentes, en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones financieras, depósitos, movimientos inusuales o injustificados o cualquier otra transacción que EL DEUDOR efectúe; en esos casos, EL DEUDOR renuncia, expresa y señaladamente, a ejecutar cualquier acción o pretensión contra el Banco tanto en el ámbito civil como penal por estos hechos.

13.- Gestión de cobranza extrajudicial.- EL DEUDOR acepta expresamente que, la gestión de cobranza extrajudicial que efectúe EL BANCO, se sujetará a lo siguiente:

Mecanismos.- La gestión podrá realizarse a través de diferentes mecanismos que EL BANCO utilice, tales como, llamadas telefónicas, envío de cartas, envío de mensajes SMS a teléfonos celulares, envío de correos electrónicos, visitas personales o atención en las oficinas del BANCO o, a través de cualquier otro medio disponible en el futuro.

Inicio.- Una vez que EL DEUDOR incurra en mora, EL BANCO podrá iniciar la gestión de cobranza extrajudicial mediante los mecanismos indicados en el párrafo precedente.

Personas autorizadas.- EL BANCO podrá efectuar la gestión de cobranza extrajudicial a través de su propio personal interno, de sus áreas de cobranza o, a través de gestores externos previamente autorizados por EL BANCO.

Canales para efectuar el pago.- EL DEUDOR podrán efectuar sus pagos a nivel nacional, a través de los diferentes canales físicos y electrónicos que EL BANCO pone a su disposición y que constan en el portal www.bolivariano.com.

Tarifas.- Las tarifas por gestión de cobranza extrajudicial son aprobadas por la Superintendencia de Bancos, las mismas

TRÁMITE No. 0100007717

que constan en el tarifario que EL BANCO entrega a EL DEUDOR, y que se encuentra también publicado en el portal Web del BANCO.

Cualquier modificación relacionada con la información contenida en esta cláusula será informada oportunamente a EL DEUDOR a través de cualquiera de los mecanismos señalados anteriormente.

14.- Procedimiento para la terminación del producto.- El producto termina con la cancelación de la deuda, esto es, una vez que EL DEUDOR cancele en efectivo la totalidad de lo adeudado, que incluye capital, intereses, mora, gastos de terceros y los gastos extrajudiciales o judiciales de cobranza. EL BANCO, a petición de EL DEUDOR, podrá emitir un certificado de la cancelación de la deuda.

15.- Declaraciones y Autorización. Todas las palabras y expresiones hechas en singular en el presente documento, serán entendidas en plural cuando por ser varios los comparecientes su sentido así lo requiera, o viceversa. De la misma manera todas las palabras expresadas en un género, serán entendidas en masculino o femenino según se lo requiera.

EL DEUDOR autoriza expresamente al Banco Bolivariano para que, independientemente de los reportes que conforme al Código Orgánico Monetario y Financiero deba proporcionar a los organismos de control, sobre el detalle y situación de las operaciones activas o contingentes que mantenga con el Banco Bolivariano, pueda entregar esa misma información a todos y cada uno de los administradores de datos crediticios legalmente autorizados para operar en el Ecuador, así como la información referente al historial crediticio al Registro de Datos Crediticios o a quien haga sus veces. Además, autorizo a que el Banco Bolivariano utilice cualquier información que le haya proporcionado y que conste en sus bases de datos, para la oferta y contratación de sus productos y servicios, así como para el desarrollo de campañas comerciales, sean generales o adaptadas a sus características personales, para lo cual se podrá utilizar cualquiera de los medios físicos o electrónicos que estén disponibles para su debida comunicación.

16.- Ley de Comercio Electrónico.- De conformidad con la Ley de Comercio Electrónico, firmas electrónicas y Mensajes de Datos y cualquiera que la reemplace, su reglamento, normativa aplicable y de acuerdo con los principios de neutralidad tecnológica y autonomía privada, el DEUDOR reconoce la calidad de firma electrónica a las CLAVES que han sido utilizadas para llegar a la obtención del crédito que se detalla en el presente documento y que se ha instrumentado por este canal y/o aplicativo, por lo que aun cuando tales CLAVES no se encuentren indisolublemente asociadas o respaldadas en firmas manuscritas conservadas por el BANCO en un registro o soporte en papel, tienen igual validez e idénticos efectos jurídicos que una signature hológrafa. El DEUDOR declara que la sola utilización de dichas CLAVES al aceptar la contratación del presente crédito y los demás documentos relacionados a él conlleva, implícitamente, la manifestación de su voluntad de contratar con el BANCO el préstamo por el monto, plazo, tasa de interés y demás condiciones previstas en el proceso de obtención del crédito, en el presente contrato y en los demás documentos relativos a este crédito, tales como tablas de amortización, declaraciones, condiciones y costo total del crédito, etc., y, por lo tanto, su aceptación es válida, libre, consciente, íntegra, correcta e irrevocable, y no requiere de nueva aprobación o ratificación por parte del DEUDOR.

17.- Convenio Multicanales BB.- El DEUDOR declara que el presente contrato de préstamo, así como su solicitud y todos los documentos que se acepten a través del aplicativo Credimax Online, se rigen también por las cláusulas del Convenio Multicanales BB.

18.- Notificaciones.- Con excepción de los cambios en la tasa de interés, la cual por ser reajutable no se requiere de notificación previa y aceptación del DEUDOR para la validez de los reajustes, El DEUDOR acepta que cualquier tipo de comunicación o cambio que deba el BANCO enviarle con relación al presente crédito se realice por medios electrónicos y/o telemáticos, tales como dirección de corrección electrónico que el cliente mantenga registrada en el Banco, llamadas de teléfono, etc.

19.- Domicilio, jurisdicción y competencia.- Para el caso de juicio EL DEUDOR hace una renuncia general de domicilio y queda sometido a los jueces o tribunales del lugar donde se le encuentre, o a los de la Ciudad de Guayaquil. El Banco Bolivariano C. A. o quien le suceda legítimamente en el crédito podrá interponer la demanda en la vía del procedimiento ejecutivo o acogiéndose a otras vías previstas en el Código Orgánico General de Procesos y en leyes especiales, según a su juicio fuese procedente.

20.- Aceptación.- El DEUDOR acepta libre y voluntariamente cada uno de los términos y las condiciones establecidos en las cláusulas del presente contrato, así como la tabla de amortización y la hoja de Condiciones y Costo Total del Crédito. La manifestación de voluntad del Banco para la contratación y otorgamiento del préstamo está dada por la acreditación del monto en la cuenta designada por EL DEUDOR.

RUC: 0990379017001

PÁGINA: 5 / 5

Matriz: Junin 200 y Panamá

TRÁMITE No. 0100007717

La fecha de aceptación electrónica de este contrato y de todos los documentos relativos a él, se entenderá como la fecha de su celebración y suscripción.

Solicitud y contrato CREDIMAX generado por el cliente a través de 24ONLINE**Nombre del titular:****Identificación:****Fecha Solicitud:**